

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Expedited)

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๙ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๑) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ ๕ โครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมาก มีดังนี้

๕.๑ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดโดยเก็บจาก

๕.๑.๑ การเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง
ต่อวัน

๕.๑.๒ หลอดเลือดดำของผู้ใหญ่ไม่รวมสตรีมีครรภ์ เก็บตัวอย่างเลือดได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิลิตร และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง

๕.๒ โครงการวิจัยที่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยวิธีการที่ไม่รุกรานร่างกายและไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่อาสาสมัคร ได้แก่

๕.๒.๑ เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไม่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดภายหลังการเก็บตัวอย่าง

๕.๒.๒ ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ น้ำมูก

๕.๒.๓ น้ำลายที่ไม่ได้เก็บโดยการสอดท่อ

๕.๒.๔ รกที่ได้จากการทำคลอด

๕.๒.๕ น้ำคร่ำที่เก็บจากภาวะน้ำเดินก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอด

๕.๒.๖ คราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายเหนือเหงือกและใต้เหงือกโดยวิธีการเก็บที่

จัดเตรียมไว้ ไม่รุกรานเกินกว่าการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ

และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ

๕.๒.๗ ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ที่จะต้องได้รับการถอนจากการให้บริการทางทันตกรรม

๕.๒.๘ เยื่อบุผิวช่องปาก โดยการขูดเยื่อบุช่องปาก บ้วนปาก หรือการป้าย

๕.๒.๙ เซลล์ผิวหนังจากการขูด หรือการป้าย

๕.๒.๑๐ เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization

๕.๓ โครงการวิจัยที่ต้องมีการเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกรานร่างกาย (noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยต้องไม่มีการใช้ยาระงับความรู้สึกตัวหรือยานอนหลับ และไม่เกี่ยวข้องกับ X-ray หรือ microwaves หากมีการใช้เครื่องมือแพทย์ จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทั่วไปแล้ว ได้แก่

๕.๓.๑ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ

๕.๓.๒ Sensor ที่ติดตามผิวหนัง เช่น การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายนิ้ว

๕.๓.๓ การทดสอบหรือวัดระดับการรับสัมผัส (เช่น visual acuity , audiometry, algometry , smell test)

๕.๓.๔ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

๕.๓.๕ Electrocardiography , electroencephalography , thermography, detection of naturally occurring radioactivity , electroretinography , ultrasound , diagnostic infrared imaging , doppler blood flow และ echocardiography

๕.๓.๖ Moderate exercise , muscle strength testing , การประเมิน body composition และ flexibility test ที่เหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร

๕.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน เอกสาร บันทึก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ หรือสิ่งส่งตรวจที่ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย เช่น การดูแลรักษาตามปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ และไม่ใช่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Post marketing study

๕.๕ การศึกษาที่ใช้ข้อมูลในรูปแบบของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย

๕.๖ การศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/surplus blood) หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สิ่งส่งตรวจเดียวกันกับของโครงการที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว

๕.๗ โครงการวิจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๘ 

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Expedited)

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๙ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๑) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ ๕ โครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมาก มีดังนี้

๕.๑ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดโดยเก็บจาก

๕.๑.๑ การเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง
ต่อวัน

๕.๑.๒ หลอดเลือดดำของผู้ใหญ่ไม่รวมสตรีมีครรภ์ เก็บตัวอย่างเลือดได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิลิตร และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง

๕.๒ โครงการวิจัยที่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยวิธีการที่ไม่รุกรานร่างกายและไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่อาสาสมัคร ได้แก่

๕.๒.๑ เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไม่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดภายหลังการเก็บตัวอย่าง

๕.๒.๒ ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ น้ำมูก

๕.๒.๓ น้ำลายที่ไม่ได้เก็บโดยการสอดท่อ

๕.๒.๔ รกที่ได้จากการทำคลอด

๕.๒.๕ น้ำคร่ำที่เก็บจากภาวะน้ำเดินก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอด

๕.๒.๖ คราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายเหนือเหงือกและใต้เหงือกโดยวิธีการเก็บที่

จัดเตรียมไว้ ไม่รุกรานเกินกว่าการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ

และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ

๕.๒.๗ ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ที่จะต้องได้รับการถอนจากการให้บริการทางทันตกรรม

๕.๒.๘ เยื่อบุผิวช่องปาก โดยการขูดเยื่อบุช่องปาก บ้วนปาก หรือการป้าย

๕.๒.๙ เซลล์ผิวหนังจากการขูด หรือการป้าย

๕.๒.๑๐ เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization

๕.๓ โครงการวิจัยที่ต้องมีการเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกรานร่างกาย (noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยต้องไม่มีการใช้ยาระงับความรู้สึกตัวหรือยานอนหลับ และไม่เกี่ยวข้องกับ X-ray หรือ microwaves หากมีการใช้เครื่องมือแพทย์ จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทั่วไปแล้ว ได้แก่

๕.๓.๑ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ

๕.๓.๒ Sensor ที่ติดตามผิวหนัง เช่น การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายนิ้ว

๕.๓.๓ การทดสอบหรือวัดระดับการรับสัมผัส (เช่น visual acuity , audiometry, algometry , smell test)

๕.๓.๔ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

๕.๓.๕ Electrocardiography , electroencephalography , thermography, detection of naturally occurring radioactivity , electroretinography , ultrasound , diagnostic infrared imaging , doppler blood flow และ echocardiography

๕.๓.๖ Moderate exercise , muscle strength testing , การประเมิน body composition และ flexibility test ที่เหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร

๕.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน เอกสาร บันทึก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ หรือสิ่งส่งตรวจที่ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย เช่น การดูแลรักษาตามปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ และไม่ใช่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Post marketing study

๕.๕ การศึกษาที่ใช้ข้อมูลในรูปแบบของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย

๕.๖ การศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/surplus blood) หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สิ่งส่งตรวจเดียวกันกับของโครงการที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว

๕.๗ โครงการวิจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๘ 

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น